Ordenamiento del Territorio
Gestión Integral de la Ciudad

Gobierno de Guadalajara

47470

Gobierno de Guadalajara

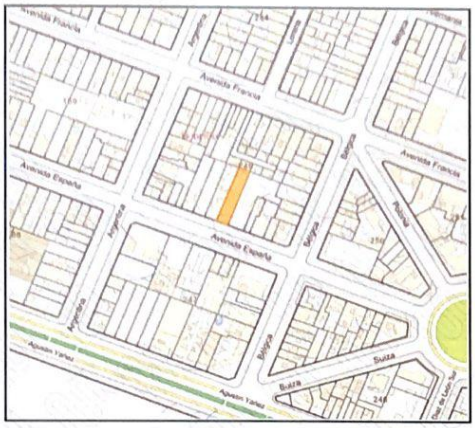
## DISTRITO URBANO 1

## CENTRO_METROPOLITANO

## DICTAMEN DE TRAZO, USOS Y DESTINOS ESPECÍFICOS

## EXPEDIENTE NÚMERO 039 / D1 / E-2022 / 0212

**UBICACIÓN DEL PREDIO:** AV. ESPAÑA # 1640
**SUPERFICIE DEL PREDIO:** 500.00 $M^2$
**TRÁMITE SOLICITADO:** FACTIBILIDAD DE USO DEL SUELO PARA OBRAS DE AMPLIACIÓN
**INTERESADO:** [redacted]
**CLAVE CATASTRAL:** [redacted]




EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE DICTAMEN PROMOVIDA ANTE ESTA DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO, PARA LA CERTIFICACIÓN DE USO DEL SUELO PARA:

**HABITACIONAL H3 VERTICAL**

EN CONSIDERACIÓN DE QUE EL PREDIO REFERIDO SE LOCALIZA DENTRO DE LA ZONIFICACIÓN SECUNDARIA:

**112/RN/H3/PB/GTD**

(ÁREA URBANIZADA CIENTO DOCE DE RENOVACIÓN URBANA, HABITACIONAL TRES, PERÍMETRO B, GENERADORA DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE DESARROLLO)

EN UNA VIALIDAD: LOCAL

SEÑALADA EN EL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO:

**SUBDISTRITO URBANO 7 "LA MODERNA"**

APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2017 Y PUBLICADO EN GACETA MUNICIPAL EL 5 DE ENERO DE 2018, INSTRUMENTO QUE SE DESPRENDE Y REFLEJA LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO URBANO CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN Y EL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA.

EL PREDIO EN CUESTIÓN TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

| TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE DESARROLLO: | ÁREAS DE RESTRICCIÓN |
|---|---|
| EL PREDIO ES GENERADOR DE ACUERDO CON LA ZONIFICACIÓN | ---------- |
| **OBSERVACIONES:** | **EL PREDIO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PERÍMETRO DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO: PERÍMETRO B ZONA DE MONUMENTOS ARTÍSTICOS DEL CENTRO DE GUADALAJARA** |
| SE DEBERÁ PAGAR EL INCREMENTO DE COEFICIENTES DE OCUPACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL SUELO QUE SE EMPLEE, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PARA EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE. | |

**DEBIDO A LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS, ESTA DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO DICTAMINA QUE LA ACCIÓN URBANÍSTICA PROMOVIDA TIENE LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:**

| SOLICITA | GIRO Y USO | DICTAMEN | DISPOSICIONES |
|---|---|---|---|
| HABITACIONAL VERTICAL | HABITACIONAL PLURIFAMILIAR | PERMITIDO | SEGÚN LAS NORMAS |

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL **ARTÍCULO 7 Y ARTÍCULO 125** DEL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, ASÍ COMO AL **ANEXO E3b NORMAS DE CONTROL DE LA URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN DE LA ZONA 112/RN/H3/PB/GTD** DEL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE.

**EN CASO DE QUE EL COS YA SE ENCUENTRE REBASADO, NO SE PERMITIRÁN OBRAS DE AMPLIACIÓN SOBRE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE DEL PREDIO,** SIN EMBARGO PODRÁ AMPLIARSE EN ELEVACIÓN, SIN ALTERAR SU COS ACTUAL, ACATANDO ESTRICTAMENTE SU CUS SI ES QUE NO LO HA REBASADO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN IV, DEL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.

SE ADVIERTE QUE EN SU SOLICITUD SEÑALÓ 14 VIVIENDAS EN 5 NIVELES, 1,383.00 METROS CUADRADOS EN SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN Y 2 SÓTANOS. SIN EMBARGO, **LO ANTERIOR ESTARÁ DETERMINADO POR EL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS NORMAS DE CONTROL DE URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN INDICADAS EN EL PRESENTE DICTAMEN, ASÍ COMO DIMENSIONES MÍNIMAS, CAJONES DE ESTACIONAMIENTO Y DEMÁS NORMATIVA APLICABLE.**

EL INMUEBLE EN CUESTIÓN SE ENCUENTRA DENTRO DEL ÁREA DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, ESPECÍFICAMENTE EN EL **PERÍMETRO B ZONA DE MONUMENTOS ARTÍSTICOS DEL CENTRO DE GUADALAJARA**, EN EL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO, SE SEÑALA COMO ÁREA DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL; ASIMISMO CON BASE EN LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN SUS ART 1, 2, 3, 5, 7 FRACC I, III Y ART 8 FRACC I, II, III, IV, 13 FRACC XII, XVII, 15 I, II, VII, 28 FRACC I, 34, 40, 43, 67 AL REGLAMENTO DE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN SUS ART 5, 6, 9 FRACC II, 11, 50, 51, 52, 53, 73, 86 Y DE CONFORMIDAD AL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA ART 61, 62, 67, 68, 69, EL NIVEL DE INTERVENCIÓN MAXIMO PERMISIBLE, SE SUJETARÁ A LO QUE ESTABLEZCAN LAS AUTORIDADES COMPETENTES, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES: FRACC VI. INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO AMBIENTAL: CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN ESPECIALIZADA Y ADAPTACIÓN CONTROLADA (REFORMA APROBADA EN SESIÓN DEL 07 DE ABRIL DE 2017 Y PUBLICADA EL 24 DE ABRIL DE 2017 EN LA GACETA MUNICIPAL.); ASI MISMO, DEBERÁ CONSIDERAR LA NORMA URBANÍSTICA 11: DE LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO, EN SUS ART 70, 71, 72 Y 75, EL BIEN INMUEBLE SE CONSIDERA PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS. DE UNA BÚSQUEDA EN LOS LISTADOS DE BIENES Y ZONAS INSCRITOS EN EL INVENTARIO ESTATAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y SUS ACTUALIZACIONES PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO CON FECHAS: 13 DE JUNIO DE 2015, 14 DE NOVIEMBRE DE 2015, 12 DE NOVIEMBRE DE 2016, 20 DE ENERO DE 2018 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2019, SE ENCONTRÓ QUE EL INMUEBLE APARECE EN EL LISTADO DEL PERÍODICO DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2015, CON LA CLASIFICACIÓN INMUEBLE DE VALOR ARTISTICO AMBIENTAL, SIN QUE SE LOCALICE EN EL RESTO DE LOS INVENTARIOS.

**POR LO QUE SE LE INFORMA QUE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN EL INMUEBLE QUEDARÁN SUJETAS A DICHAS DISPOSICIONES Y A LA OBTENCIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE JALISCO.**

Gobierno de Guadalajara
Dirección de Ordenamiento del Territorio
De Gestión Integral de la Ciudad
Nombre: Carmen Caballero
Fecha de recibido: 21-FEB-22
Firma:
Entregó:

JLAF/LIJP/SARS/BEGC/GMF

Ordenamiento del Territorio
Gestión Integral de la Ciudad

Gobierno de Guadalajara

## DISTRITO URBANO

## 1

## CENTRO_METROPOLITANO

## DICTAMEN DE TRAZO, USOS Y DESTINOS ESPECÍFICOS

## EXPEDIENTE NÚMERO 039 / D1 / E-2022 / 0212

**UBICACIÓN DEL PREDIO:** AV. ESPAÑA # 1640
**SUPERFICIE DEL PREDIO:** 500.00 $M^2$
**TRÁMITE SOLICITADO:** FACTIBILIDAD DE USO DEL SUELO PARA OBRAS DE AMPLIACIÓN
**INTERESADO:** [redacted]
**CLAVE CATASTRAL:** [redacted]

EL PRESENTE DICTAMEN SE EMITE COMO PRERREQUISITO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE. LA ACCIÓN URBANÍSTICA PROMOVIDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS DE CONTROL DE LA URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN, OTRAS DISPOSICIONES Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE NO PREVISTA EN EL PRESENTE DICTAMEN, ÚNICAMENTE PARA LOS USOS Y/O GIROS QUE ESTE DICTAMEN DETERMINA COMO PERMITIDO O CONDICIONADO. LAS DISPOSICIONES AQUÍ EXPRESADAS SON DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA EL INTERESADO, ASÍ COMO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

| NORMA URBANISTICA | NORMAS DE CONTROL DE LA URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN: | |
|---|---|---|
| 2 | SUPERFICIE MÍNIMA DE PREDIO ($M^2$): | 120.00 |
| | FRENTE MÍNIMO DE PREDIO (M): | 8.00 |
| 8 | ÍNDICE DE EDIFICACIÓN (IDE) ($M^2$): | NO APLICA |
| 4 | COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO (COS): | 0.70 |
| | INCREMENTO EN EL COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO (ICOS): | 0.10 |
| | COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO (CUS): | 1.75 |
| | INCREMENTO EN EL COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO (ICUS): | 1.05 |
| 3 | ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN: | 18 METROS* |
| 12 | RETRANQUEO: | TIPO A |
| 7 | FRENTE AJARDINADO (%): | 30.00 |
| | RESTRICCIÓN FRONTAL (M): | 5.00 |
| | RESTRICCIONES LATERALES (M): | 0.00 |
| | RESTRICCIÓN POSTERIOR (M): | 3.00 |

**OTRAS DISPOSICIONES Y LINEAMIENTOS A CUMPLIR:**

DEBERÁ INGRESAR SU TRÁMITE ANTE EL ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA OBTENCIÓN DE LA FACTIBILIDAD CORRESPONDIENTE.

DEBERÁ CONTINUAR SU TRÁMITE EN LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE PARA QUE ÉSTA DETERMINE LOS REQUERIMIENTOS DE PUNTOS LIMPIOS

DEBERÁ PRESENTARSE ANTE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS PARA QUE ÉSTA DETERMINE SI REQUIERE TRAMITAR EL ALINEAMIENTO Y/O EL PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN, SEGÚN SEA EL CASO.

DEBERÁ GENERAR UNA JARDINERA PARA COLOCAR UN ÁRBOL POR CADA 6 METROS DE FRENTE DEL PREDIO, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 161 DEL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.

***LA ALTURA NO PODRÁ REBASAR EL PLANO LÍMITE QUE SE PROYECTA CON UN ÁNGULO DE CINCUENTA Y SEIS GRADOS SEXAGESIMALES (56°)** MEDIDOS CON RESPECTO AL PLANO DE LA COTA DE ORIGEN, INICIANDO EN EL LÍMITE OPUESTO DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA VIALIDAD.

### CAJONES DE ESTACIONAMIENTO:

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL **ARTÍCULO 278** DEL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. ASIMISMO, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL **ARTÍCULO 66** DEL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE.

### ÁREA DE CESIÓN PARA DESTINOS:

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO, ASÍ COMO EN EL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.

### OTROS DICTÁMENES REQUERIDOS:

EN CASO DE QUE SU PROYECTO ESTÉ EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 169, 170 Y 171 DEL REGLAMENTO PARA LA GESTION INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. DEBERÁ TRAMITAR EL DICTAMEN DE IMPACTO AL TRANSITO, O EN SU CASO ESTUDIO DE INTEGRACION VIAL EMITIDOS POR LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE.

EN CASO DE QUE SU PROYECTO ESTÉ EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 183 DEL REGLAMENTO PARA LA GESTION INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, DEBERÁ TRAMITAR EL DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL.

EN CASO DE QUE SU PROYECTO ESTÉ EN EL SUPUESTO DEL ARTÍCULO 190 DEL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS VISTOS BUENOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN MATERIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO 242 BIS DEL CÓDIGO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA.

### PROTECCIÓN AL PATRIMONIO

EL EDIFICIO SE ENCUENTRA EN EL INVENTARIO DE INMUEBLES DE VALOR PATRIMONIALO: **SÍ** CLASIFICADO COMO: **INMUEBLE DE VALOR ARTÍSTICO AMBIENTAL** DE CORRIENTE ARQUITECTÓNICA **FUNCIONALISMO**

SE LE INFORMA AL INTERESADO QUE EL NIVEL DE INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE DENTRO DEL PREDIO EN CUESTIÓN ES: **CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN ESPECIALIZADA Y ADAPTACIÓN CONTROLADA, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 69 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.**

### FUNDAMENTACIÓN LEGAL DEL DICTAMEN DE TRAZO, USOS Y DESTINOS ESPECÍFICOS

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V; LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO ARTÍCULO 11 FRACCIÓN II; CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO ARTÍCULO 80 FRACCIONES I Y II; CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO ARTÍCULOS 10 FRACCIÓN XIX y XX Y 231; LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS ARTÍCULOS 6 Y 9, FRACCIÓN I, INCISO A); REGLAMENTO DE GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA ARTÍCULOS 4 BIS FRACCIÓN IV, 5 QUINQUIES INCISO 2) FRACCIÓN I, 8, 9 Y 94 FRACCIÓN I; REGLAMENTO DEL ACTO Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA ARTÍCULO 4; CÓDIGO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA ARTÍCULOS 240, FRACCIÓN XI; REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA ARTÍCULOS 124 Y 132; ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN DEL ANEXO DEL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE GIROS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, DENOMINADO CATÁLOGO DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL DE AMÉRICA DEL NORTE, SCIAN.

EN CASO DE INCONFORMIDAD EL PRESENTE DICTAMEN PUEDE SER IMPUGNADO DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU NOTIFICACIÓN MEDIANTE EL RECURSO REVISIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 134, 135, 136 Y 137 DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 161 Y 162 DEL REGLAMENTO DE GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.

EL PRESENTE DICTAMEN TIENE EL CARÁCTER DE CERTIFICACIÓN, TENDRÁ VIGENCIA INDEFINIDA Y VALIDEZ LEGAL EN TANTO NO SE MODIFIQUEN O CANCELEN LOS PLANES O PROGRAMAS DE LOS CUALES SE DERIVEN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 284, LITERAL B, FRACCIÓN III DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO.

ATENTAMENTE
**Guadalajara, Jalisco**
martes 8 de febrero de 2022

VO. BO.
**MTRA. LUZ ILEANA JIMÉNEZ PINEDA**
DIRECTORA DE DICTAMINACIÓN DE USO DE SUELO

AUTORIZÓ
**DR. ARQ. JOSÉ LUIS ÁGUILA FLORES**
DIRECTOR DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
Director General de Gestión Integral de la Ciudad

Gobierno de Guadalajara
Dirección de Ordenamiento del Territorio
Coordinación General De Gestión Integral de la Ciudad
Nombre: Carmen Garibaldo
Fecha de recibido: 21-FEB-22
Firma:
Entregó:

JLAF/LIJP/SARS/BEGC/GMF